TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
AV. ADOLFO PINHEIRO, 1.992, SÃO PAULO-SP - CEP 04734-003
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **1002692-12.2024.8.26.0002**
Classe – Assunto: **Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral**
Requerente: **Rodney Rinaldi Tonelli**
Requerido: **Claro S/A**
Eu, FRA, Assistente Judiciário, digitei, em 05/06/2024.

Juiz(a) de Direito: Dr.(ª) **Debora Romano Menezes**

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, parte final, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Passo ao julgamento antecipado do feito, nos termos do enunciado nº 16 do Comunicado nº 116/2010 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais (DJE 07/12/2010) que assim dispõe: "Não é obrigatória a designação de audiência de conciliação e de instrução no Juizado Especial Cível em se tratando de matéria exclusivamente de direito".

E, nesta esteira, a jurisprudência, "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para produção de provas, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento" (STJ - AgRg no Ag 693.982 SC Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI 4ª Turma J. 17.10.2006, in DJ 0.11.2006, p. 316).

Alega o autor, em apertada síntese, que após o cancelamento de seu contrato junto à ré, houve cobranças indevidas, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

A ré, por seu turno, defende a regularidade das cobranças e requer a improcedência da ação.

A demanda merece acolhimento parcial.

Com efeito, em que pese o teor da contestação, a ré não demonstrou satisfatoriamente a regularidade das cobranças impugnadas pelo autor, ônus que lhe cumpria por deter os meios técnicos para tanto.

Deste modo, de se condenar a ré no pagamento dos valores indevidamente cobrados, impondo-se ainda a condenação da requerida ao ressarcimento em questão, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, totalizando R$ 1.004,42.

Todavia, não há que se falar em indenização por dano moral no caso em tela.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DEBORA ROMANO MENEZES, liberado nos autos em 05/06/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002692-12.2024.8.26.0002 e código KyTX6MKR.

Com efeito, em que pese reprovável a conduta da ré, não se vislumbra como a cobrança havida, ainda que indevida, mas sem maiores repercussões para vida da parte autora, possa ter tido aptidão de causar profundo abalo psíquico suscetível de reparação.

Ademais, não se nega que a ineficiência dos serviços prestados pelas companhia telefônicas cause aborrecimentos, todavia, por si só, ela não é apta a gerar indenização por dano moral, tratando-se de transtorno comum do cotidiano, salvo demonstração de circunstância excepcional que a justifique, o que, todavia, não se revelou no caso em julgamento.

Neste passo, cabe ressaltar os ensinamentos de Antonio Jeová Santos:

"*O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subseqüente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinja pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais*" (Dano Moral Indenizável, Terceira edição, Segunda Tiragem, Editora Método, página 122).

Para arrematar, é oportuno relembrar as lições do grande jurista português Rabindranath V. A. Capelo de Sousa:

"*Trata-se aqui de prejuízos insignificantes ou de diminuto significado, cuja compensação pecuniária não se justifica, que todos devem suportar num contexto de adequação social, cuja ressarcibilidade estimularia uma exagerada mania de processar e que, em parte, são pressupostos pela cada vez mais intensa e interactiva vida social hodierna. Assim, não são indemnizáveis os diminutos incômodos, desgostos e contrariedades, embora emergentes de actos ilícitos, imputáveis a outrem e culposos*". (O Direito Geral de Personalidade, Coimbra Editora, 1995, págs. 555/556).

Não se vislumbra, portanto, dano moral, já que não há qualquer indicação de situação extraordinária decorrente da situação, sendo certo que a restituição em dobro já é uma reprimenda decorrente da cobrança indevida.

Em relação aos pedidos formulados por ambas as partes quanto à condenação da outra em litigância de má fé, observa-se que houve retratação da requerida às fls. 167, tendo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DEBORA ROMANO MENEZES, liberado nos autos em 05/06/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002692-12.2024.8.26.0002 e código KyTX6MKR.

esclarecido, ademais, tratar-se de erro material da petição. E mesmo que assim não fosse, não se vislumbra nos autos dolo processual relativo a circunstância relevante para julgamento do processo que justificasse a aplicação da penalidade.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO** para o fim de condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 1.004,42, atualizada de acordo com a tabela prática do E. TJ/SP desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sem custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95).

O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1,5% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc), nos termos do Comunicado CG 1530/2021. Cada valor deverá ser recolhido na respectiva guia (FED/TJ e/ou DARE), com o código correspondente, conforme instruções completas e detalhadas que poderão ser encontradas na página do TJ/SP, a seguir: https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais, sob pena de deserção de eventual recurso. No caso dos autos digitais, existindo mídias ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à superior instância, será cobrada a taxa do porte de remessa e de retorno correspondente a um volume de autos para cada objeto a ser encaminhado (§3º do Art. 1.275 das NSCGJ. O recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos, nos termos do Comunicado CG nº 489/2022.

Para cumprimento do julgado, nos termos do Comunicado CG 1631/2015, deverá a parte exequente, por seu advogado, fazer o cadastramento da petição intermediária como cumprimento definitivo de sentença (categoria Execução de Sentença, tipo de petição, item 156 Cumprimento de Sentença); ou como cumprimento provisório de sentença (categoria Execução de Sentença, tipo de petição, item 157 Cumprimento Provisório de Sentença).

Caso tenha ocorrido depósito de mídia em cartório, deverá a parte depositante, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do trânsito em julgado e independentemente de nova

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DEBORA ROMANO MENEZES, liberado nos autos em 05/06/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002692-12.2024.8.26.0002 e código KyTX6MKR.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO
1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
AV. ADOLFO PINHEIRO, 1.992, SÃO PAULO-SP - CEP 04734-003
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

intimação, comparecer perante esta unidade e proceder a retirada. Decorrido o prazo e na inércia do interessado, fica a serventia autorizada a proceder a inutilização das referidas mídias, nos termos do art. 1.259 das Normas da Corregedoria.

Oportunamente, comunique-se a extinção com as anotações de praxe e arquivem-se os autos.

P.R.I.

São Paulo, 05 de junho de 2024.

Debora Romano Menezes

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DEBORA ROMANO MENEZES, liberado nos autos em 05/06/2024 às 16:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002692-12.2024.8.26.0002 e código KyTX6MKR.

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0406/2024, encaminhada para publicação.

Advogado	Forma
Rodney Rinaldi Tonelli (OAB 417198/SP)	D.J.E
João Thomaz Prazeres Gondim (OAB 270757/SP)	D.J.E

Teor do ato: "Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, parte final, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado do feito, nos termos do enunciado nº 16 do Comunicado nº 116/2010 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais (DJE 07/12/2010) que assim dispõe: Não é obrigatória a designação de audiência de conciliação e de instrução no Juizado Especial Cível em se tratando de matéria exclusivamente de direito. E, nesta esteira, a jurisprudência, o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para produção de provas, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento (STJ - AgRg no Ag 693.982SC Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI 4ª Turma J. 17.10.2006, in DJ 0.11.2006, p. 316). Alega o autor, em apertada síntese, que após o cancelamento de seu contrato junto à ré, houve cobranças indevidas, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda. A ré, por seu turno, defende a regularidade das cobranças e requer a improcedência da ação. A demanda merece acolhimento parcial. Com efeito, em que pese o teor da contestação, a ré não demonstrou satisfatoriamente a regularidade das cobranças impugnadas pelo autor, ônus que lhe cumpria por deter os meios técnicos para tanto. Deste modo, de se condenar a ré no pagamento dos valores indevidamente cobrados, impondo-se ainda a condenação da requerida ao ressarcimento em questão, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, totalizando R$ 1.004,42. Todavia, não há que se falar em indenização por dano moral no caso em tela. Com efeito, em que pese reprovável a conduta da ré, não se vislumbra como a cobrança havida, ainda que indevida, mas sem maiores repercussões para vida da parte autora, possa ter tido aptidão de causar profundo abalo psíquico suscetível de reparação. Ademais, não se nega que a ineficiência dos serviços prestados pelas companhia telefônicas cause aborrecimentos, todavia, por si só, ela não é apta a gerar indenização por dano moral, tratando-se de transtorno comum do cotidiano, salvo demonstração de circunstância excepcional que a justifique, o que, todavia, não se revelou no caso em julgamento. Neste passo, cabe ressaltar os ensinamentos de Antonio Jeová Santos: O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subseqüente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinja pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais (Dano Moral Indenizável, Terceira edição, Segunda Tiragem, Editora Método, página 122). Para arrematar, é oportuno relembrar as lições do grande jurista português Rabindranath V. A. Capelo de Sousa: Trata-se aqui de prejuízos insignificantes ou de diminuto significado, cuja compensação pecuniária não se justifica, que todos devem suportar num contexto de adequação social, cuja ressarcibilidade estimularia uma exagerada mania de processar e que, em parte, são pressupostos pela cada vez mais intensa e interactiva vida social hodierna. Assim, não são indemnizáveis os diminutos incômodos, desgostos e contrariedades, embora emergentes de actos ilícitos, imputáveis a outrem e culposos. (O Direito Geral de Personalidade, Coimbra Editora, 1995, págs. 555/556). Não se vislumbra, portanto, dano moral, já que não há qualquer indicação de situação extraordinária decorrente da situação, sendo certo que a restituição em dobro já é uma reprimenda decorrente da cobrança indevida. Em relação aos pedidos formulados por ambas as partes quanto à condenação da outra em litigância de má fé, observa-se que houve retratação da requerida às fls. 167, tendo esclarecido, ademais, tratar-se de erro material da petição. E mesmo que assim não fosse, não se vislumbra nos autos dolo processual relativo a circunstância relevante para julgamentodoprocesso que justificasse a aplicação da penalidade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO para o fim de condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 1.004,42, atualizada de acordo com a tabela prática do E. TJ/SP desde a data do ajuizamento da ação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 06/06/2024 às 03:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002692-12.2024.8.26.0002 e código LdVbfGeG.

e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias. Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1,5% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc), nos termos do Comunicado CG 1530/2021. Cada valor deverá ser recolhido na respectiva guia (FED/TJ e/ou DARE), com o código correspondente, conforme instruções completas e detalhadas que poderão ser encontradas na página do TJ/SP, a seguir: https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais, sob pena de deserção de eventual recurso. No caso dos autos digitais, existindo mídias ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à superior instância, será cobrada a taxa do porte de remessa e de retorno correspondente a um volume de autos para cada objeto a ser encaminhado (§3º do Art. 1.275 das NSCGJ. O recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos, nos termos do Comunicado CG nº 489/2022. Para cumprimento do julgado, nos termos do Comunicado CG 1631/2015, deverá a parte exequente, por seu advogado, fazer o cadastramento da petição intermediária como cumprimento definitivo de sentença (categoria Execução de Sentença, tipo de petição, item 156 Cumprimento de Sentença); ou como cumprimento provisório de sentença (categoria Execução de Sentença, tipo de petição, item 157 Cumprimento Provisório de Sentença). Caso tenha ocorrido depósito de mídia em cartório, deverá a parte depositante, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, comparecer perante esta unidade e proceder a retirada. Decorrido o prazo e na inércia do interessado, fica a serventia autorizada a proceder a inutilização das referidas mídias, nos termos do art. 1.259 das Normas da Corregedoria. Oportunamente, comunique-se a extinção com as anotações de praxe e arquivem-se os autos. P.R.I."

São Paulo, 6 de junho de 2024.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 06/06/2024 às 03:00 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1002692-12.2024.8.26.0002 e código LdVbfGeG.